

1503287-29.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... se configure. Nesse sentido: [...]. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...].
2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503287-29.2021.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503287-29.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2237148/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 19961411 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 4906/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2237148 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO GOMES RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

FERNANDO GOMES RIBEIRO foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 31/08/2021, por volta das 10h, em cumprimento a um mandado judicial de busca e apreensão (fls. 1/2), Policiais Civis dirigiram-se à residência dele (Rua Alfredo Fávero, nº 451, Jardim Pedro Ometto, nesta cidade), onde guardava, para fins de tráfico de drogas, 96,54 gramas de crack (47 porções), substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado (fls. 175), o réu ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 180/181), após o que a denúncia foi recebida, em 20/05/2022 (fls. 183/185). O réu foi citado.

Em instrução, ouviu-se uma testemunha, interrogando-se o réu ao final. Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação da acusada nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, teceu ponderações acerca da aplicação da pena. É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

Materialidade comprovada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 13/14) e de constatação preliminar de substância ilícita (fls. 15), pelas fotografias dos objetos e das porções de droga apreendidas (fls. 37/39), bem assim pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 138/142 [crack]) e pericial de objeto relacionado ao tráfico (fls. 143/146 [balança de precisão, com resquícios de cocaína]).

Autoria e elemento subjetivo também inequívocos.

O Policial Civil Maurício afirmou que receberam informação de que o réu estaria comercializando crack na residência dele. Fizeram campanas e observaram movimentação na residência dele, motivo pelo qual solicitaram busca. Nesse dia, estavam na casa dele, a esposa, e o filho dele. No quarto, foram localizadas porções de crack, uma balança de precisão e 73 reais em dinheiro. No depoimento dele, ele confessou que as drogas eram para venda.

Interrogado judicialmente, o réu confessou a prática do delito. Estava guardando droga pela segunda vez; a outra oportunidade foi cerca de um mês antes dos fatos. Pois bem.

Depreende-se do conjunto probatório acostado aos autos a certeza necessária de que o réu praticou o crime imputado (tráfico de drogas), até porque a confissão dele durante toda a persecução penal (na fase extrajudicial [fls. 9] e em juízo) encontrou plena concordância ou compatibilidade com as demais provas do processo, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal, sendo certo que os Policiais Civis - da Delegacia Especializada - confirmaram o fato exatamente como descrito pela denúncia, além dos sobreditos autos, fotografias e laudos periciais, submetidos que também foram ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sem o mínimo indicativo que fosse de uma falsa incriminação.

Nesse sentido: Tráfico de entorpecentes - [...] - Prisão em flagrante - Confissão judicial - Depoimento de policiais seguros, coerentes e sem desmentidos - Responsabilidade do acusado comprovada - Condenação mantida - [...] (TJSP - Apelação Criminal 1501401-97.2021.8.26.0559; Relator): Alexandre Almeida; 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/04/2022 - destaquei).

Aliás, segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. [...] - (STJ - AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020).

Acresça-se, ainda, a quantidade e a forma em que a droga foi encontrada (aproximadamente 100g de crack, divididos em 47 porções de vários tamanhos [foto de fls. 38]), a apreensão de apetrecho utilizado para pesagem da droga (balança de precisão, com resquícios de cocaína [fls. 143/146]), além das informações recebidas pelos Policiais da DISE (as quais apontavam que o local do fato, imóvel do réu, era ponto de venda de drogas), convergem, sem espaço para dúvida, à conclusão de que ele se encontrava mesmo realizando o tráfico de drogas.

Ressalte-se, ainda, que foi localizada no celular do réu (no álbum "whatsapp" - fl. 152) uma foto (datada de 30/08/2021, ou seja, um dia antes da diligência policial) de pesagem da droga em balança eletrônica idêntica àquela apreendida na residência do réu. Lembre-se de que indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 8ª ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 1997, pág. 318).

Observe-se que o tipo penal analisado (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) descreve várias condutas, sendo classificado como misto alternativo, ou seja, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos-tipo para que o delito se configure. Nesse sentido: [...]. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. [...]. (STJ - AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020 - destaquei).

Ademais, não há que se falar no reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade (tendo em vista a alusão em autodefesa de dificuldade financeira familiar), em razão da falta de prova nesse sentido (CPP, art. 156, caput, primeira parte). Nesse sentido, a jurisprudência: [...] No caso sob luzes, nenhuma prova produziu o apelante nesse sentido, o que seria seu ônus, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal. Não bastasse, o simples fato de atravessar dificuldades financeiras não é justificativa para a prática de crimes, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. [...] (TJ-SP - APL: 00004994620128260589 SP 0000499-46.2012.8.26.0589, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 15/12/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 20/01/2015 - destaquei). De mais a mais, existem inúmeras pessoas que enfrentam - diariamente - diversas dificuldades financeiras, inclusive passando fome, e não recorrem a atos ilícitos, sendo certo, então, que a mera dificuldade financeira não autoriza ninguém a praticar delitos (TJSP - Ap. Crim. nº 0006727-87.2004.8.26.0081, Rel. Caio Ferraz de Camargo Lopasso, 5.ª Câmara Crim. j. em 29.07.2011).

Afora isso tudo, vale frisar que o Magistrado não está obrigado a analisar expressamente todos os argumentos apresentados pelas partes, se da leitura da decisão é possível concluir que aceitou as provas e entendeu comprovada a autoria e materialidade do delito (trecho extraído da Apelação Criminal 0000200-87.2016.8.26.0570; Relator: Alexandre Almeida; 11ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo; Data do Julgamento: 20/01/2021).

Por conseguinte, de rigor a condenação proposta, passo à dosimetria da pena, atendendo à ordem do art. 42 da Lei nº 11.343/06 c/c arts. 59 e 68 do Código Penal. Na primeira fase (CP, art. 59, caput), o que merece ser relevada é a maior circunstância em razão da natureza da droga apreendida (crack), evidenciando, além do que, o intenso (e de mais graves consequências) tráfico praticado. Diante disso, a pena-base reclama ser exasperada, razão pela qual fixo-a em 5 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão e ao pagamento de 571 dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do réu.

Na segunda fase, em virtude da confissão (CP, art. 65, III, d - pois da versão do réu também foi possível obter-se a verdade essencial da ocorrência penal), aplico o decréscimo de 1/6 como o mais proporcional ao tanto e qualidade da atenuante reconhecida, mas sem total repercussão prática em razão do entendimento da Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena no mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Não há agravantes a serem aplicadas, sequer a da calamidade pública (CP, art. 61, II, j) ante a pandemia decorrente da COVID-19, pois, conforme o art. 1º do Decreto Estadual nº 65.792, de 11 de junho de 2021, foi prorrogado somente até 30/06/2021 a medida de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, e as medidas transitórias, de caráter excepcional, instituídas pelo Decreto nº 65.635, de 16 de abril de 2021.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena a serem aplicadas. Presentes os requisitos legais (FA de fls. 192/194 e não havendo provas no sentido de que o réu se dedicava à atividade ou organização criminosa) do parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, aplico a diminuição de 2/3, pois o mais proporcional a esse quadro analisado, o que resulta, como pena final, corporal e pecuniária, em 1 ano e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa.

Pelas mesmas razões e também pelas peculiaridades do presente caso, aplico o regime

inicial aberto (CP, art. 36), pois é o que melhor atende ao princípio maior da (mais justa) individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI). Considerando o disposto nos artigos 43 e 44, incisos I, II e III, ambos do Código Penal, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (1 ano e 8 meses), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, mediante depósito na conta bancária vinculada a este Juízo e destinada a entidades/projetos de relevância social credenciados (Prov. CG 1/2013), mantida a pena pecuniária no mínimo legal. Nessa linha: Supremo Tribunal Federal, HC 118.676, MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 11/03/2014, DJE 28/03/2014; Supremo Tribunal Federal, HC 116.777, SC, Relª Min. Rosa Weber, Julg. 25/02/2014, DJE 18/03/2014. Finalmente, segundo a prova analisada e o que prevê o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c/c arts. 63 da Lei nº 11.343/06 e art. 91 do CP, tudo o que apreendido neste processo deve ter o perdimento decretado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de FERNANDO GOMES RIBEIRO, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso no art. 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime aberto, e de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Contudo, SUBSTITUO-LHE somente a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação - (artigo 46, § 3º, do Código Penal), pelo mesmo período da condenação (1 ano e 8 meses), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 1 (um) salário-mínimo, mediante depósito na conta bancária vinculada a este Juízo e destinada a entidades/projetos de relevância social credenciados (Prov. CG 1/2013). Respondendo a este processo em liberdade, o réu assim poderá permanecer em caso de recurso. Decreto o perdimento de tudo o quanto apreendido neste processo e nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial. Custas e despesas processuais na forma da lei. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se estes autos com as cautelas de praxe. Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE. Jaú, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA